

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6964/2542

คฤสุภา
สำนักงานประกันสังคม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243 (1), มาตรา 247

พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 85

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 8 วรรคท้าย

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็นข้อ 2 ตรงตามที่ศาลฎีกาได้กำหนดให้วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เนื่องจากไม่อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม ฯ มาตรา 85 ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติก่อนฟ้องคดีตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงาน ฯ มาตรา 8 วรรคท้าย แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้ออื่นอีกต่อไป ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็นข้อ 4 ต่อไปอีก จึงเป็นการไม่ชอบ แต่ศาลฎีกาเห็นด้วยในผลที่ศาลแรงงานพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ฟ้องขอให้มีการสั่งหรือคำพิพากษาให้จำเลยลดส่วนอัตราเงินสมทบกรณีคลอดบุตรในอัตราร้อยละ 0.12 และกรณีตายในอัตราร้อยละ 0.06 จากอัตราเงินสมทบร้อยละ 1.5 ที่โจทก์และเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้าง) ของโจทก์จะต้อง จ่ายเงินสมทบ

เข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือน โดยให้โจทก์และเจ้าหน้าที่ (ลูกจ้าง) ของโจทก์ได้รับยกเว้น ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบในส่วนนี้

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทดังนี้

1. โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยผู้มีอำนาจทำการแทนโจทก์ได้ลงลายมือชื่อในคำฟ้องหรือไม่ และมีการมอบอำนาจและมอบอำนาจช่วงให้ฟ้องคดีนี้หรือไม่
2. โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ เพราะไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือไม่
3. ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่
4. โจทก์ให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างในกรณีคลอดบุตร และในกรณีตายสูงกว่าประโยชน์ทดแทนตาม พ.ร.บ. ประกันสังคมจริงหรือไม่ และมีเหตุที่จะลดส่วนอัตราเงินสมทบหรือไม่ เพียงใด

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องตามประเด็นข้อ 1 แล้วยกประเด็นข้อ 4 ขึ้นวินิจฉัยก่อนว่า ระเบียบให้สวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ของโจทก์เพิ่มเติม ซึ่งเป็นข้อบังคับกำหนดให้สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องค่า คลอดบุตรและค่าทำศพสูงกว่าสิทธิประโยชน์ของจำเลยนั้นได้ประกาศใช้หลังจาก พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2538 แล้ว จึงไม่ใช่สวัสดิการที่นายจ้างจัดให้มีอยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 มีผลใช้บังคับ ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะขอลดหรืองดส่วนอัตราเงินสมทบ ตามมาตรา 55 แห่ง

พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นต่อไป พินิจพิจารณา
ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ศาลแรงงานกลางควรพิจารณาวินิจฉัยใน
ประเด็นข้อ 2 ก่อนว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ แล้วจึงวินิจฉัยประเด็นข้ออื่นต่อไป
การที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยประเด็นข้อ 4 ก่อนประเด็นข้อ 2 ย่อมไม่ชอบด้วย
กฎหมาย พินิจพิจารณาคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณา
และพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางได้
วินิจฉัยประเด็นข้อ 4 ตามที่กำหนดไว้ แต่ยังไม่ได้อำนาจฟ้องในประเด็นข้อ 2 ตามที่ศาล
ฎีกาให้วินิจฉัยก่อน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัย
ในประเด็นข้อ 2 ที่ว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
อุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่งของเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม
หรือไม่ โดยวินิจฉัยว่า โจทก์ยื่นอุทธรณ์ คำสั่งของจำเลยต่อคณะกรรมการอุทธรณ์
เกินกำหนดระยะเวลา 30 วัน ตามมาตรา 85 แห่ง พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533
แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 ซึ่งเป็นกรณีที่
กฎหมายกำหนดให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติก่อนที่จะฟ้องคดี
ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8
วรรคท้าย เมื่อโจทก์ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นได้

ว่า ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยประเด็นข้อ 2 ตรงตามที่ศาลฎีกาได้กำหนดให้วินิจฉัยแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่นต่อไป ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยในประเด็นพิพาทข้อ 4 ต่อไปอีกว่า กรณีของโจทก์ไม่มีเหตุที่จะขอลดส่วนอัตราเงินสมทบจึงไม่ชอบ ศาลฎีกาจึงเห็นพ้องด้วยในผลที่ศาลแรงงานกลาง พิพากษายกฟ้องโจทก์

พิพากษายืน.

(ธนะพัฒน์ แจ่มจันทร์-พิมล สมานิตย์-อร่าม หุตากร)

ศาลแรงงานกลาง - นายรุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์
ศาลอุทธรณ์ -

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>